



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. 164
del 14/04/2022

AREA AMMINISTRATIVA N. 21 DEL 14/04/2022

OGGETTO:	Referendum Abrogativi in tema di Giustizia previsti dall'articolo 75 della Costituzione: -Consultazioni 12 GIUGNO 2022 –IMPEGNO SPESA
-----------------	--

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 163 del citato TU;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

PREMESSO CHE

con Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 Aprile 2022, é stata fissata per **domenica 12 Giugno** i comizi elettorali per i cinque referendum abrogativi in tema di giustizia previsti dall'articolo 75 della Costituzione:

- 1.abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
- 2.limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell' ultimo inciso dell' art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
- 3.separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
- 4.partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
- 5.abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura;

PRESO ATTO che, in virtù della normativa vigente, le spese riferite alle consultazioni sono a carico dello Stato per conto della quale viene svolto il procedimento elettorale;

CONSTATATO che non risultano assegnate dotazioni finanziarie al competente Responsabile per gli adempimenti comunali connessi allo svolgimento della consultazione elettorale indicata in oggetto;

CALCOLATA in € 12.000,00 la spesa derivante che, presumibilmente, dovrà essere sostenuta per la preparazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali sopra indicate, ivi compreso il compenso per l'ulteriore lavoro straordinario che si rende necessario per autorizzare dipendenti ed addetti ad impegnare, in occasione all'Ufficio Elettorale Comunale di nuova costituzione, dei compensi per i componenti dei seggi elettorali e per l'acquisto di eventuale varia modulistica non fornita dallo Stato e materiale per la propaganda elettorale;

VISTE le istruzioni prefettizie;

VISTI gli artt.3 e 13 del D.Lgs.n. 29 del 3 febbraio 1993, come sostituito dal D.Lgs.31.03.1998, n° 80;

VISTO il D. Lgs. 11.06.1996, n° 336;

VISTI gli artt.151- 4°comma e 153-5°comma - del T. U. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

VISTA la legge n. 127 del 15 maggio 1997 modificata ed integrata dalla Legge n° 191 del 16.06.1998 e, per come ulteriormente modificata dal D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in ordine alla proposta del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto nelle su richiamate norme;

D E T E R M I N A

CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **DI PRENDERE ATTO** con Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 Aprile 2022 sono stati convocati per domenica 12 Giugno 2022 per le elezioni dei cinque Referendum Abrogativi in tema di giustizia previsti dall'articolo 75 della Costituzione;
- 2) **DI PREVEDERE** la spesa presunta di € 12.000,00 a copertura degli oneri che dovranno essere sostenuti da questo Comune per il regolare svolgimento delle elezioni in questione e comprendenti:
 - a) competenze ai componenti dei seggi elettorali;
 - b) retribuzioni per ulteriori prestazioni straordinarie rese dal personale dipendente;
 - c) stampati non forniti dallo Stato (manifesti - cartelle elettorali – pacchi di cancelleria - modulistica varia - ecc...);
 - d) trasporti vari, allestimento seggi, recapito plichi, raccolta notizie, eventuali collegamenti telefonici straordinari, spese postali, disciplina propaganda elettorale, materiale di consumo vario per seggi ed altre necessità non previste;
- e) **CHE** all'affidamento delle forniture e delle prestazioni, che si renderanno di volta in volta necessarie, si provvederà a contattare ditte che abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia e nel rispetto della previsione di spesa approvata con la presente determinazione e che alla liquidazione degli acquisti e delle prestazioni si provvederà secondo le norme vigenti.
- f) **FAR FRONTE** alla spesa al cap. 6 impegno 97/2022, del predisponendo Bilancio 2022, ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
- g) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- h) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- i) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- j) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- k) **DI TRASMETTERE** copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
- l) **CHE** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà esposta all'Albo Pretorio on-line del Comune.

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

F.to Giuseppina Riccelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 14/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 14/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

11 MAG. 2022



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Giuseppina Riccelli